ההיא רביתא דאישתכח דהות בי דני והות נקיטא אופיא בידה אמר רבא [א]חמרא שרי אימר מגבה דחביתא שקלתיה ואע"ג דליכא תו אימר אתרמויי איתרמי לה (א) ההוא פולמוסא דסליק לנהרדעא פתחו חביתא טובא כי אתא רב דימי אמר עובדא הוה קמיה דרבי אלעזר ושרא ולא ידענא אי משום דסבר לה כרבי אליעזר דאמר ספק ביאה טהור אי משום דסבר רובא דאזלי בהדי פולמוסא ישראל נינהו א"ה האי ספק ביאה ספק מגע הוא כיון דמפתחי טובא אימא אדעתא דממונא פתחו וכספק ביאה דמי ההיא מסוביתא דמסרה לה איקלידא (ב) מפתחה לעובדת כוכבים א"ר יצחק א"ר אלעזר עובדא הוה בי מדרשא ואמרו [ב]לא מסרה לה אלא שמירת מפתח בלבד אמר אביי אף אנן נמי תנינא (א)[ג]המוסר מפתחות לע"ה טהרותיו טהורות לפי שלא מסר לו אלא שמירת מפתח בלבד השתא טהרותיו טהורות יין נסך מיבעיא למימרא דטהרות אלימי מיין נסך אין דאיתמר חצר שחלקה במסיפס אמר רב טהרותיו טמאות [ד]ובעובד כוכבים אינו עושה יין נסך ורבי יוחנן אמר [ה]אף טהרותיו טהורות מיתיבי [ו]הפנימית של חבר והחיצונה של ע"ה אותו חבר שוטח שם פירות ומניח שם כלים ואע"פ שידו של עם הארץ מגעת לשם קשיא לרב אמר לך רב שאני התם [ז]שנתפס עליו כגנב ת"ש (ב)רשב"ג אומר [ח]גגו של חבר למעלה מגגו של ע"ה אותו חבר שוטח שם פירות ומניח שם כלים ובלבד שלא תהא ידו של ע"ה מגעת לשם קשיא לרבי יוחנן אמר לך רבי יוחנן שאני התם דאית ליה לאישתמוטי מימר אמר אימצורי קא ממצרא ת"ש (ג)[ט]גגו של חבר בצד גגו של עם הארץ אותו חבר שוטח שם פירות ומניח שם כלים ואע"פ שידו של עם הארץ מגעת לשם קשיא לרב אמר לך רב לאו איכא ר"ש בן גמליאל דקאי כוותי אנא דאמרי כר"ש בן גמליאל: **מתני'** (ד)[י]בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך: **גמ'** ורמינהי

רביתא. תינוקת עובדת כוכבים: **אופיא.** אשקומ"א של יין: **אימר מגבה דחביתא שקלתה.** ודוקא רביתא דאינה יודעת בטיב ניסוך ולא מסרה נפשה למינגע אבל גדולה מכי חזינן דנקיטא אופיא לא תלינן לקולא: **אע"ג דליכא תו.** שאין שם אופיא עוד ואיכא למימר הא ודאי בגו חביתא שקלתה: **אימר איתרמי.** דהך אופיא הוא דהואי התם: **פולמוסא.** ראש הגייס שר צבא: **ולא ידענא אי.** שרא משום ספק עובד כוכבים ספק ישראל וכר"א דאמר ספק ביאה טהור. ולקמיה פריך הא לאו ספק ביאה הוא דודאי עובדי כוכבים היו: **ישראל נינהו.** ואזלינן בתר רובא דליכא ספיקא: **כיון דמפתחי טובא.** הרבה יותר מכדי צורך שתייתן מוכחא מילתא דאדעתא דממונא פתחו ובגנבותייהו טרידי ודמי לבולשת שנכנסה לעיר בשעת מלחמה דקתני מתניתין [לקמן] אלו ואלו מותרות הלכך אע"ג דספק מגע הוא כיון דמוכחא מילתא לקולא כספק ביאה דמי: **מסוביתא.** מוכרת יין בחנות כמו זולל וסובא (דברים כא) סבאך מהול במים (ישעיה א): **אקלידא.** מפתח (ג) שמירת מפתחות ולא סמכה דעתה ליכנס ונתפסת כגנב: **יין נסך מיבעיא.** בניחותא ומסייע לרב דימי: **למימרא דטהרות אלימי מיין נסך.** מדנקט לה בלשון ק"ו: **שחלקה במסיפס.** מחיצה נמוכה עם הארץ מצד זה וחבר שטהר טהרות מצד זה: **אינו עושה יין נסך.** דנתפס עליו כגנב. אלמא טהרות אלימי: **מיתיבי.** שתי חצירות זו לפנים מזו הפנימית של חבר: **והחיצונה.** הפתוחה לרה"ר של עם הארץ דאין לו לעם הארץ דריסת הרגל על הפנימית: **שוטח שם.** בפנימית אבל אי הוי איפכא דחיצונה של חבר כיון דהוי לעם הארץ דריסת הרגל בחיצונה אין חבר שוטח שם פירותיו. מ"מ קשיא לרב דקתני אע"פ שידו של עם הארץ מגעת לשם: (ד) **התם משום דנתפס עליו כגנב.** דמה לו בפנימית אבל חלוקה דכחצר אחד דמי כי עייל ידיה לא מתפיס כגנב: **אמצרי.** דגג קמצרנא אני מכוין למדת בנין שאני רוצה למדוד לכך הושטתי את ידי. לשון אחר מתשובת הגאונים מתמוגג אני אשטנדיל"ר בלע"ז וגרסי' אימצודי קא ממצדנא: **בצד גגו.** שאינו גבוה ממנו וליכא למימר מתמוגג אני כשמושיט ידו שם: **אנא דאמרי כרשב"ג.** דאמר לעיל ובלבד שלא תהא ידו של עם הארץ מגעת שם ולרב לא שאני ליה בין שגג חבר למעלה בין שהוא שוה לו: **מתני' בולשת.** חיל. על שם שמחפשין ומותרין קרי להו בולשת כדמתרגמינן ויחפש (ה) ובלש: **גמ'** כרקוס

ההיא רביתא דהות נקיטא אופיא בידה אמר רבא חמרא שרי. פ"ה דוקא תינוקת שאינה יודעת בטיב ניסוך ולא טרחה ליגע אבל נערה גדולה לא תלינן לקולא מיהו לא מצינו חלוק זה בשום מקום לכן נראה דלאו דוקא רביתא ה"ה גדולה אלא דעובדא הכי הוה ומיהו לפ"ה לא נפקא מניה מידי עכשיו דגם הגדולים אינם בקיאים בטיב ניסוך: **אימר מגבה דחביתא קלטתה.** ולא נגעה ביין אלא מן האויר קלטתה אבל אי שקלתה מעל גבי היין יאסר מטעם נצוק מיהו יש בספרים ישנים שקלתה ואפילו הכי שרי משום דאינה בקיאה בטיב ניסוך ולא מסרה נפשה למינגע כפ"ה אבל בגדולה כיון דנקיטא אופיא איכא למיחש: **ההוא פולמוסא דסליק לנהרדעא פתחו חביתא טובא א"ר חייא בר אבא עובדא הוה קמיה דר' יוחנן ושרא ולא ידענא אי משום דקסבר כר"א כו' ופריך ספק ביאה ספק מגע הוא.** דודאי עובדי כוכבים נינהו ואע"ג דגבי גנבי דלעיל אמרינן דהוי ספק ביאה ספק אם הם עובדי כוכבים או אם הם ישראלים ה"מ גנבים דיש מהם שהם ישראל אבל פולמוסא סתם עובדי כוכבים הם דאי הוה ישראל היה הדבר ניכר ונודע ומדלא נודע ש"מ שהם עובדי כוכבים וא"כ ספק מגע הוא וע"כ לא מטהר ר"א אלא בספק ביאה אבל ספק מגע טמא ומשני כיון דפתחי טובא ספק אדעתא דממונא ספק אדעתא דשתיה פתחו ופ"ה דפתחו יותר מכדי שתיה מוכחא מילתא דאדעתא דממונא פתחו ובגנבותייהו טרידי כפ"ה לפי שיטתו דלעיל ופירושו דחוק ועוד קשה דמ"ש גבי גנבי דאמר ספק ישראל נינהו וגבי פולמוסא אמר ודאי עובדי כוכבים נינהו א"כ ה"ל לתלמודא לפרש לכן פי' ר"ת לפי שיטתו דלעיל שפיר דר"א מטהר משום ספק ספיקא והכי פי' הכא ספק ביאה ספק מגע הוא פי' נהי דהוי ספק אם הפולמוסא הם עובדי כוכבים או ישראל כמו בגנבים מ"מ אם הם עובדי כוכבים ודאי נגעי וליכא רק חדא ספיקא דלא דמי להיא דגנבים דלעיל דאמרינן דהוי ספק מגע אם נגעו אם לאו היינו משום דסתם גנבים אדעתא דממונא אתו אבל פולמוסא סתם באים לאכול ולשתות כדאמר פרק שני דביצה (דף כא.) ושחטנו להם עגל והאכלנוס והשקוס וא"כ הוי ספק מגע משום דליכא אלא חדא ספיקא ובחדא ספיקא לא אמר ר"א ומשני כיון דפתחו טובא יותר מכדי שתיה איכא למימר אדעתא דממונא פתחו וא"כ הוי ספק ספיקא ספק עובדי כוכבים או ישראל ואת"ל שהם עובדי כוכבים שמא פתחו לשם ממונא ולא אדעתא דשתיה כיון דאיכא טובא: **לא מסרה לה אלא שמירת מפתח.** ולא סמכא אדעתא ליכנס דנתפסת כגנב מכאן שאם תפס המושל את היהודי והניח שמירת עובדי כוכבים בביתו ונמסר להם כל המפתחות אף של יין אם אין אוכלים ושותים ממה שבבית הישראל היין מותר ואם אוכלים בבית אסור ואמנם אם מלאן הישראל כמו שהניחם מלאים כשרים דכוותיה אשכחן גבי בגדיו לענין טומאה שאם מלאן כמו שהניחם טהורים ואמרינן עלה וכן ביין נסך ואולי כשמחפשין אותו בכל מקום ובקרקע ובכתלים את מטמוני ישראל גם היין אסור לפי שגם לתוך חביות הכניסו קנה ארוך לחפש בו אכן אם היה לישראל סימן וחבור במגופה מותר דאם הסירוה לחפש בה לא היו מחזירין אותה דהא לא מירתתי מישראל כלל: **פתוחות אסורות.** משמע אפילו טובא ולא אמרי' אדעתא דממונא פתחו כדאמרי' לעיל גבי פולמוסא והיינו משום דפולמוסא באים לגבות מס המלך וארנונא ולכך איכא למימר דאדעתא דממונא פתחו אבל בולשת אינם באים כי אם דוקא לאכול ולשתות: ורמינהי

עין משפט נר מצוה

פח א מיי' פי"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כג ועיין בהשגות ובכ"מ סמג לאוין קמח טוש"ע י"ד סי' קכח סעיף ב [וסי' קכד סעיף טו]:

פט ב מיי' שם פי"ג הלכה ב ועיין בהשגות ובכ"מ ולחם משנה סמג שם טוש"ע י"ד סי' קכט סעיף ה:

צ ג מיי' פי"ב מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ג:

צא ד מיי' פי"ג מהל' מאכלות אסורות הלכה ז סמג לאוין שם טוש"ע י"ד סי' קכט סעיף טז:

צב ה מיי' [שם] ופי"ב מהל' מטמאי משכב ומושב הלכ' כא:

צג ו ז מיי' פי"ב מהל' מטמאי משכב ומושב הלכ' כ:

צד ח מיי' שם הלכ' יט ואע"פ שידו מגעת מותר:

צה ט מיי' שם ובלבד שלא תהא ידו מגעת ועיין בכסף משנה:

צו י מיי' פי"ב מהלכות מאכלות אסורות הל' כד סמג לאוין קמח טוש"ע י"ד סי' קכט סעי' יב:

מסורת הש"ס

א) טהרות פ"ז מ"א, ב) תוספתא פ"ט דטהרות ה"ו, ג) שם ע"ש וצ"ע, ד) [כתובות כז. שבת מא. נדה יג.], ה) [בראשית מד],

הגהות הב"ח

(א) גמ' ההוא פולמוסא. נ"ב עיין פ' חזקת הבתים דף נה ע"ב בתוס' בד"ה ר' אליעזר מטהר: (ב) שם דמסרה לה איקלידא לעובדת כוכבים כצ"ל ותיבת מפתחה נמחק: (ג) רש"י ד"ה אקלידא מפתח הס"ד ואח"כ מ"ה שמירת מפתח וכו' דנתפסת כגנב: (ד) ד"ה שאני התם משום וכו' דמה לו בפנימית. נ"ב עיין רש"י בב"ב בדף י' ע"ב הטעם דאינו נתפס כגנב משום שיכול לומר כלי נפל מידי לכך באתי הנה וקשה דהרי תירוץ זה יכול לומר ג"כ כשנכנס לפנימי וצ"ע:

לעזי רש"י

אישקומ"א. קֶצֶף.

אשטנדיל"ר [אישטינדיילי"ר]. להתמתח, להשתרע.

מוסף רש"י

בולשת. חיילות גיים הבא לעיר על שם שמחפשין ובולשים את העיר קרי לה בולשת (שבת מא.) חיל, על שם שמחפשים כל המטמונים (כתובות כז.). שמחפשין ובוחנין, כדמתרגמינן (בראשית לא) ויחפש, ובלש (נדה יג.). **בשעת שלום.** כגון שהוא של אותה מלכות (שבת מא.).